

1500253-89.2021.8.26.0611

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Leve

Magistrado: AUGUSTO RACHID REIS BITTENCOURT SILVA

Comarca: São Joaquim da Barra

Foro: Foro de São Joaquim da Barra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... RECURSO ESPECIAL.REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. VIOLAÇÃO DOART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. TESE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA.SÚMULA 568/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.1. Conforme entendimento desta Corte, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Joaquim da Barra

Foro de São Joaquim da Barra

1ª Vara

Travessa Cleiton Zanini, São Joaquim da Barra - SP - cep 14600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500253-89.2021.8.26.0611 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500253-89.2021.8.26.0611

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Leve

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Eduarda, registrado civilmente como GUSTAVO HENRIQUE FELISBERTO MARTINS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). AUGUSTO RACHID REIS BITTENCOURT SILVA

Vistos.

I - RELATÓRIO

O Ministério Público ofereceu denúncia contra EDUARDA, registrada civilmente como GUSTAVO HENRIQUE FELISBERTO MARTINS, pela prática dos delitos previstos no artigo 129, § 13, artigo 147, caput, c. c. artigo 61, inciso II, alínea "f" (por duas vezes), todos do Código Penal, e artigo 21 da Lei das Contravenções Penais (por duas vezes), c.c. artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, com as disposições da Lei nº 11.340/2006. Segundo a acusação, no dia 11 de dezembro de 2021, por volta de 10h40, na Rua Cândidas Silvério Bardão, 990, casa, Alto da Barra, nesta cidade e comarca de São Joaquim da Barra, ofendeu a integridade corporal de sua irmã NOEMI GRACI LIMA, provocando-lhe lesões corporais de natureza leve. Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, prevalecendo-se de relações domésticas, praticou vias de fato contra sua genitora MARIA LUCIA FELISBERTO LIMA e contra sua irmã SARA GRACI LIMA, bem como, ameaçou-as de praticar mal injusto e grave (f.95/99).

A denúncia veio instruída com inquérito policial (f.01/91)

O acusado foi preso em flagrante delito (f.01/02)

Decisão de f. 100/101 recebeu a denúncia no dia 28 de janeiro de 2022.

A acusada, apresentou resposta à acusação (f. 134/135).

Decisão de f.138/139 manteve o recebimento da denúncia, e designou audiência de instrução.

Durante a instrução processual, foram ouvidas as vítimas, as testemunhas, e a acusada foi interrogada. Na mesma oportunidade, o Ministério Público apresentou alegações finais, pugnando pela condenação, nos exatos termos denúncia (f.219/220)

A defesa apresentou alegações finais escritas, pugnando fixação do regime aberto, ou subsidiariamente, a fixação do regime semiaberto conforme a dosimetria da defesa, totalizando 1 ano 4 meses e 10 dias (f.224/231).

É o relatório. DECIDO.

II - FUNDAMENTAÇÃO

De proêmio, transcrevo os depoimentos colhidos durante a instrução processual, a fim de evitar repetições desnecessárias, uma vez que são vários fatos criminosos em julgamento, bastando, doravante, a menção a eles.

A vítima NOEMI GRACI LIMA, ouvida em juízo, por meio de depoimento especial, declarou que no dia dos fatos estava sentada no sofá de casa, juntamente com seu primo, quando ouviram a acusada e seu namorado entrando na residência; logo em seguida, a depoente afirmou que a acusada pegou um machado a fim de acertar seu companheiro. Devido a isso, a vítima foi até sua irmã SARA contar o ocorrido, que foi até a acusada e retirou o machado de sua posse. Posteriormente, a acusada disse que expulsaria MARIA da residência, devido ao fato desta não aceitar que ela morasse na mesma residência. Quando seu pai chegou em casa, a acusada começou a ofendê-lo e logo saiu, voltando em seguida no momento em que sua mãe voltou para casa, foi então que começou uma discussão onde a ré "foi para cima" de sua mãe a fim de agredi-la, empurrando seu pai, que tentou impedir, vendo isso, a depoente tentou intervir e foi jogada ao chão pela acusada que começou a puxar seus cabelos. Sua irmã SARA, ao presenciar as agressões tentou segurar a ré, pedindo para que ela se acalmasse. A acusada então se dirigiu ao carro de sua mãe MARIA visando depredá-lo, quando novamente SARA a impediu. Ainda, lega que a acusada chegou a ameaçar seu pai, porém, não se lembra com certeza dos termos utilizados por ela (mídia digital).

A vítima SARA GRACI LIMA, ouvida em juízo, declarou que no dia dos fatos a acusada chegou com seu namorado, estando aparentemente alterada pelo consumo de álcool e drogas. Quando seu pai chegou, ela teria dito que iria dormir na residência com o seu companheiro, o que foi negado pelo genitor. Não aceitando a negativa, a acusada iniciou uma discussão com seu pai, de modo que tentou intervir. Devido a isso, a ré emperrou a declarante e NOEMI, que foi ajudar sua irmã. Durante as agressões, a vítima alega que teve seu cabelo puxado e ter machucado seu cotovelo, também diz que seu pai foi pego pelo pescoço pela acusada. Ademais, na hora em que os policiais chegaram ao local a ré teria dado um chute em sua mãe, dizendo que os odiava e iria os matar, fazendo com que a declarante a segurasse no chão e, esta começou a chorar como se tivesse "caído em si". Ainda, aduz que anteriormente ao fatos, a acusada se encontrava fora por quatro dias, fazendo uso de drogas com seu companheiro, e que não tinha histórico de violência, apenas furtava pequenos objetos da residência para poder manter seu vício (mídia digital).

O informante ERIVALDO GRACI LIMA, padrasto da acusada, ouvido em juízo, declarou que no dia dos fatos a ré chegou na residência aparentemente alterada pelo consumo

de álcool, e que durante a discussão acabou acertando de raspão um chute na barriga de MARIA LÚCIA, quando esta tentou apartar a briga. Aduziu também que, em relação à SARA, a acusada teria puxado seus cabelos, e logo em seguida a soltou. Ademais, que NOEMI teria "ralado" o joelho no chão quando tentou segurar a ré. Negou que a acusada teria ameaçado as vítimas, e que a apenas ficava agressiva quando bebia (mídia digital).

A testemunha ALESSANDRO RICARDO RIBEIRO, policial militar, ouvido em juízo, declarou que no momento em que chegaram no local encontraram a acusada contida na garagem da residência pelo seu pai e suas irmãs, que amarraram suas pernas para evitar novas agressões. Em ato contínuo, a testemunha solicitou que soltassem a acusada, que ao se ver livre tentou agredir suas irmãs novamente. Devido a isso, os policiais a contiveram fazendo uso de algemas; dessa maneira, os envolvidos foram conduzidos ao CPJ onde foram colhidos os depoimentos (mídia digital).

A testemunha FERNANDO ROBERTO VIEIRA, policial militar, ouvido em juízo, alegou que ao chegar no local encontrou a acusada no chão, devido ao fato de ter tido as pernas amarradas pelo seu padrasto e suas irmãs, para sua contenção, uma vez que anteriormente havia apresentado comportamento agressivo. Então, os policiais solicitaram que a soltassem, que quando se encontrou livre foi em direção a sua mãe e irmãs a fim de retomar as agressões. Devido a isso, os policiais a contiveram fazendo o uso de algemas; assim os envolvidos foram levados à delegacia para prestarem os respectivos depoimentos (mídia digital).

A acusada EDUARDA, registrada civilmente como GUSTAVO HENRIQUE FELISBERTO MARTINS, interrogada em juízo, negou as agressões, e que a briga era com seu padrasto. Confessou ter ameaçado sua mãe, dizendo que iria mata-la. Ademais, posteriormente confessou que, no momento em que se encontrava no chão com seu padrasto, SARA e NOEMI foram para cima dela a fim de a segurar, e que foi então que pode ter as ferido, a fim de tentar se desvencilhar de ambas e de seu padrasto (mídia digital).

Esse é o teor da prova oral.

O feito encontra-se corretamente instruído e processado, não havendo preliminares a serem analisadas, razão pela qual passo, de imediato, ao exame do mérito do pedido.

Assim, o Ministério Público acusa EDUARDA, registrada civilmente como GUSTAVO HENRIQUE FELISBERTO MARTINS, de praticar os delitos previstos no artigo 129, §13, artigo 147, caput, c. c. artigo 61, inciso II, alínea "f" (por duas vezes), todos do Código Penal, e artigo 21 da Lei das Contravenções Penais (por duas vezes), c.c. artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, com as disposições da Lei nº 11.340/2006.

1) DO CRIME DE LESÃO CORPORAL (Art.129, §13 do Código Penal) – Vítima Noemi Graci Lima

Artigo 129, §13, do Código Penal, define:

“Lesão corporal

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem,

§ 13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código: Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos).”

Em primeiro, julgo pertinente assentar a legitimidade ativa do Ministério Público para o patrocínio desta ação penal, uma vez que o crime de lesão corporal

praticado em contexto de violência de gênero, consoante previsão da Lei n. 11.340/2006, é de ação penal pública incondicionada, na medida em que o artigo 41 da Lei Maria da Penha expressamente afasta a Lei n. 9.099/95 dos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher.

Com efeito, é o artigo 88 da Lei n. 9.099/95 que passou a exigir a representação do ofendido para o manejo da ação penal por crime de lesão corporal leve. Todavia, arredado espectro normativo da Lei n. 9.099/95, a conclusão inarredável é a de que o crime de lesão corporal praticado contra mulher em situação de violência doméstica e de gênero, nos termos do artigo 7º da Lei n. 11.340/2006, é de ação penal pública incondicionada.

Nesse sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 19, que a vedação de aplicação da Lei n. 9.099/95 aos crimes de violência doméstica é constitucional, por prestigiar o § 8º do artigo 226 da Carta da República, que prevê a obrigatoriedade de o Estado adotar mecanismos que coibam a violência no âmbito das relações familiares. Vejamos a ementa do julgado dotado de efeito vinculante:

EMENTA: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA -LEI Nº 11.340/06 -GÊNEROS MASCULINO E FEMININO - TRATAMENTO DIFERENCIADO. O artigo 1º da Lei nº 11.340/06 surge, sob o ângulo do tratamento diferenciado entre os gêneros -mulher e homem -, harmônica com a Constituição Federal, no que necessária a proteção ante as peculiaridades física e moral da mulher e a cultura brasileira. COMPETÊNCIA -VIOLÊNCIA DOMÉSTICA -LEI Nº 11.340/06 -JUIZADOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. O artigo 33 da Lei nº 11.340/06, no que revela a conveniência de criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, não implica usurpação da competência normativa dos estados quanto à própria organização judiciária. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER -REGÊNCIA -LEI Nº 9.099/95 - AFASTAMENTO. O artigo 41 da Lei nº 11.340/06, a afastar, nos crimes de violência doméstica contra a mulher, a Lei nº 9.099/95, mostra-se em consonância com o disposto no § 8º do artigo 226 da Carta da República, a prever a obrigatoriedade de o Estado adotar mecanismos que coibam a violência no âmbito das relações familiares. (ADC 19, Relator(a):Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/02/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 28-04-2014 PUBLIC 29-04-2014)

Igual conclusão é compartilhada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, como se verifica do verbete 542 da súmula de sua jurisprudência dominante, assim redigida: "A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada".

Ora, restou devidamente comprovado que a acusada, no dia 11 de setembro de 2021, por volta de 10h40min, na Rua Cândido Silvério Bardão, 990, casa, Alto da Barra, agrediu a vítima NOEMI, provocando lesões corporais de natureza leve, tendo em vista o boletim de ocorrência f.15/18, o exame pericial de f.40, a prisão em flagrante, e os depoimentos colhidos em na fase processual e pré-processual.

Note-se que as lesões são compatíveis com a agressão descrita pela vítima, cujas palavras, aliadas à pericial, e às fotos de f.28/31, bastam como arrimo do decreto condenatório, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas

Vale ressaltar também, que durante a audiência de instrução e julgamento os policiais relataram que após ser solta, a acusada tentou agredir novamente sua mãe e irmãs.

Nesse contexto, sabe-se que a palavra dos policiais não pode ser desmerecida, pois eles estavam exercendo a função investigativa, inerente ao cargo em que foram investidos, devendo, pois, seus depoimentos serem aceitos, ainda mais

porque coerentes com os elementos trazidos aos autos. Deve-se observar que seus depoimentos só não teriam valor probante se restasse evidenciado um interesse particular na persecução criminal, ou então, se a versão dada não tivesse encontrado suporte nos demais elementos de prova, ou se tivessem agido facciosamente, o que não é o caso em apreço. Sobre a validade dos testemunhos insuspeitos dos policiais, vejamos a farta orientação jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. VIOLAÇÃO DOART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. TESE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA.SÚMULA 568/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (ut, AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).2. Não obstante a relutância da defesa, a condenação da agravante resultou não apenas dos elementos produzidos na fase inquisitorial, mas também de prova testemunhal produzida em Juízo, de tal sorte que o Tribunal local não destoou da massiva jurisprudência desta Corte Superior de Justiça cristalizada no sentido de que provas inquisitoriais podem servir de suporte a sentença condenatória, desde que corroboradas sob o crivo do contraditório, como no caso dos autos.3. Incidência da Súmula 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema." 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,julgado em 18/08/2016, DJe 26/08/2016)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO.INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.1. Desconstituir o julgamento da Corte a quo, que condenou as agravantes pelo crime de tráfico de drogas, ou aplicar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas,demandaria a incursão na seara fático/probatória, situação inviável ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL CONSIDERADO NOTÓRIO.COTEJO ANALÍTICO.IMPREScindibilidade.PROVA TESTEMUNHAL.POLICIAIS. VALIDADE.2. O alegado dissenso pretoriano deve ser demonstrado conforme preconizado nos arts.541, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e 255, §§ 1º e § 2º, do RISTJ, mesmo em se tratando de dissídio considerado notório.3. É entendimento já há muito pacificado neste Sodalício, de que são válidos os testemunhos de policiais, mormente quando não dissociados de outros elementos contidos nos autos aptos a ensejar a condenação.4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 482.641/RJ, Rel.Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 08/10/2014).

2) DOS CRIMES DE AMEAÇA (Art.147, do Código Penal) – Vitimas Maria Lúcia Felisberto Lima e Sara Graci Lima

O artigo 147, do Código Penal, define:

"Ameaça

Art.147 -Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: Pena -detenção, de um a seis

meses, ou multa."

Quanto ao crime de ameaça, haja vista que consistente na vontade livre e consciente de intimidar alguém. É imprescindível tenha sido a ameaça efetuada em tom de seriedade, nada obstante seja irrelevante possua o agente, em seu íntimo, a real intenção de realizar o mal prometido. Basta que se incuta fundado temor à vítima. Não se reclama nenhuma finalidade específica.

Compulsando os autos, verifico que há provas robustas de que a acusada efetivamente ameaçou as vítimas MARIA LÚCIA FELISBERTO LIMA e SARA GRACI LIMA, como narrado na denúncia. Nesse sentido, os depoimentos colhidos em juízo e na fase policial, o boletim de ocorrência, e a prisão em flagrante comprovam a prática do crime; vale ressaltar ainda que, a ré confessou ter ameaçado sua mãe de morte.

No caso dos autos, o depoimento das vítimas é prova mais que suficientes da nítida intenção da ré de intimidá-las, ainda mais quando seus testemunhos se encontram de acordo com os demais.

Insta salientar que, a consumação do crime de ameaça ocorre no instante em que se verifica a percepção da ameaça pelo sujeito passivo, isto é, no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça. Portanto, clara a consumação do referido delito.

Desse modo, é impossível a absolvição da ré. Posto que ficou provado que a acusada ameaçou matar as vítimas, nos exatos termos da denúncia.

Ademais, inexistem quaisquer provas que permitam descredenciar as palavras das vítimas. Ao contrário disto, o conjunto probatório confere coerência aos relatos das ofendidas.

Dessa forma, a autoria é certa e recai sobre a acusada.

3) DAS CONTRAVENÇÕES DE VIAS DE FATO (Art.21, da Lei de contravenções Penais) - Vítimas Maria Lúcia Felisberto Lima e Sara Graci Lima

Além da lesão corporal e da ameaça, a ação penal pretende ver apurada e reconhecida a responsabilidade criminal da ré, em razão da prática dos delitos tipificados no artigo 21, caput, do Decreto-lei 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), cuja redação é a seguinte:

"Vias de Fato

Art. 21. Praticar vias de fato contra alguém: Pena prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constitui crime."

No caso presente, a materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas por meio do boletim de ocorrência f.15/18, pela prisão em flagrante f.01/02, e pelos depoimentos colhida em Juízo e na fase policial. Em sua oitiva, as vítimas narram que a acusada, chegou a dar um chute em sua mãe e puxões no cabelo de sua irmã SARA.

Nesse sentido, urge ressaltar que a versão das vítimas está corroborada pela pelas demais declarações colhidas em juízo e em fase policial.

Portanto, ante um acervo probatório neste jaez, inimaginável a absolvição da ré, defluindo dos autos que ela, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na denúncia, praticou vias de fato contra sua genitora e irmã Sara.

Note-se que não se vislumbra a existência de algum motivo a indicar, por parte da mencionada vítima intenção de, indevidamente, prejudicar a acusada, ou elemento de prova ou circunstância a infirmar a prova acusatória. Ademais, não se revelou indício algum de falsa imputação de crime a inocente.

Assim, restou comprovado, acima da dúvida razoável, que, no dia dos fatos, a ré agrediu sua genitora e irmã, tendo praticado contra elas a contravenção penal prevista no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941

4) DISPOSIÇÕES COMUNS

Importante consignar que os delitos de lesão corporal, ameaça e, bem como as contravenções de vias de fato em contexto de violência de gênero são praticados, em regra, na presença da vítima ou, no máximo de poucas pessoas, pelo que suas declarações isentas e resolutas constituem prova suficiente para embasar o decreto condenatório.

As vítimas relataram com segurança e resolução os delitos, tanto na fase policial como em juízo, constituindo prova robusta dos crimes denunciados, sobretudo porque a palavra das vítimas em crimes de violência de gênero assume especial peso quando coerente com a dinâmica probatória e sem elementos de fantasia, como na espécie. Nesse sentido é o tranquilo entendimento jurisprudencial:

EMENTA: Apelação -Ameaça e Lesão Corporal -Lei Maria da Penha -Provas suficientes a ensejarem o édito condenatório -Palavra da vítima que, no âmbito doméstico familiar, assume especial relevância -Precedente -Testemunho a roborar a acusação -Penas e regime mantidos -Concessão de "sursis" -Recurso desprovido. (TJ-SP -APL: 00059842720138260222 SP 0005984-27.2013.8.26.0222, Relator: Ivan Sartori, Data de Julgamento: 15/09/2015, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/09/2015)

EMENTA: Ameaça agravada, com violência contra a mulher (art. 147, 'caput', cc. art. 61, II, 'f', do Cód. Penal). Agente que ameaça a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, na forma da Lei Maria da Penha. Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de testemunha presencial. Versões exculpatórias inverossímeis. Inexistência de fragilidade probatória. Dolo caracterizado. Atipicidade afastada. Embriaguez voluntária ou violenta emoção. Circunstâncias que não afastam a responsabilização do acusado. Condenação imperiosa. Apelo improvido. (TJ-SP -APL: 00460477820138260001 SP 0046047-78.2013.8.26.0001, Relator: Luis Soares de Mello, Data de Julgamento: 10/11/2015, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 11/11/2015)

Por fim, é inegável que haja danos físicos e morais às vítimas, tendo sido submetidas a situações que causaram constrangimento e insegurança. Motivo pelo qual as vítimas deve ser ressarcidas.

Nesse sentido é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBITRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça -sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação

a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) -tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher. 3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano -o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa. 5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio. 6. No âmbito da reparação dos danos morais -visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único -o criminal -possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. 8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos. 9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa -sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica. TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. (STJ, 3.ª Seção. REsp nº 1.643.051-MS. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Julgamento: 28/02/2018. Publicação: 08/03/2018) (Grifei).

Assim, com abrigo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, retro citada, entendo por julgar procedente o pedido inicial visando condenar a ré a indenizar as vítimas pelo importe de R\$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, em favor de cada uma das vítimas.

Destarte, por qualquer ângulo que eu examine o caso penal, chego à conclusão de que o Ministério Público conseguiu provar a procedência de sua acusação acima de uma dúvida razoável. A presunção de inocência, princípio cardeal no processo criminal, é tanto uma regra de prova como um escudo contra a punição prematura. Como regra de prova, a melhor formulação é o "standard" anglo-saxônico -a responsabilidade criminal há de ser provada acima de qualquer dúvida razoável -, consagrado no art. 66, item 3, do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional.", consoante precedente do STF, na AP 521, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 05.02.2015.

As provas são fartas e convergem no sentido de que a acusada cometeu os crimes e contravenções descritos na denúncia, provando o Ministério Público suas alegações, sendo, portando, de rigor a condenação do acusado.

III - DISPOSITIVO

Na confluência do exposto, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado para condenar EDUARDA, registrada civilmente como GUSTAVO HENRIQUE FELISBERTO MARTINS VIEIRA nas sanções do artigo 129, §13º, artigo 147, caput, c. c. artigo 61, inciso II, alínea "f" (por duas vezes), todos do Código Penal, e artigo 21 da Lei das Contravenções Penais (por duas vezes), c.c. artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, com as disposições da Lei nº 11.340/2006

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, Constituição Federal), passo a dosar a sanção penal do acusado, observado o sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.

1) QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, §13º DO CÓDIGO PENAL)- VÍTIMA NOEMI GRACI LIMA

Ausentes vetoriais negativas, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

Concorre a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal-reincidência(f.48-autos nº1500191-20.2019.8.26.0611), agravo a pena em 01 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Inexistindo causas de aumento ou diminuição de pena, fica a ré definitivamente condenada à pena de 01 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

2) QUANTO AOS CRIMES DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT)

A) COMETIDO CONTRA A MARIA LÚCIA FELISBERTO LIMA(GENITORA):

Ausentes vetoriais negativas, fixo a pena-base em 01 (um) mês de detenção.

Concorre a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I do Código Penal, diante a da condenação com trânsito em julgado nos autos nº 1500191-20.2019.8.26.0611 (f.48); que fica compensada diante da confissão espontânea. Todavia, aplicou a agravante do art.61, inciso II, alínea "f", razão pela qual a gravo a pena em 01 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Inexistindo causas de aumento ou diminuição de pena, fica a ré definitivamente

condenada à pena de 01 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

B) COMETIDO CONTRA A VÍTIMA SARA GRACI LIMA (IRMÃ):

Ausentes vetoriais negativas, fixo a pena-base em 1 (um) mês de detenção.

Concorrem as agravantes previstas no artigo 61, inciso I, e II, alínea "f" do Código Penal-reincidência(f.48-autos nº1500191-20.2019.8.26.0611), pelo que agravo a pena, passando a dosá-la em 01 (um) mês e 10 dias de detenção .

Inexistindo causas de aumento ou diminuição de pena, fica a ré definitivamente condenada à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

C) QUANTO A CONTINUIDADE DELITIVA

A considerar que foram praticados em continuidade delitiva, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal, aplico a pena de um dos crimes, com o aumento de um 1/6, pelo que fica a ré definitivamente condenada à pena de 01 (um) mês e 16 (dezesesseis) dias de detenção.

3) QUANTO AS CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO (ART.21 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIIS)

A) COMETIDO CONTRA A VÍTIMA MARIA LÚCIA FELISBERTO LIMA(GENITORA):

Ausentes vetoriais negativas, fixo a pena-base em 15 (quinze) dias de prisão simples.

Concorrem as gravantes previstas no artigo 61, inciso I, e II, alínea "f", do Código Penal -reincidência(f.48-autos nº1500191-20.2019.8.26.0611), pelo que agravo a pena em 19 (dezenove) dias de prisão simples.

Inexistindo causas de aumento ou diminuição de pena, fica a ré definitivamente condenada à pena de 19 (dezenove) dias de prisão simples.

B) COMETIDO CONTRA VÍTIMA SARA GRACI LIMA (IRMÃ):

Ausentes vetoriais negativas, fixo a pena-base em 15 (quinze) dias de prisão simples.

Concorre a agravante prevista no artigo 61, inciso I, e II, alínea f do Código Penal-reincidência(f.48-autos nº1500191-20.2019.8.26.0611), pelo que agravo a pena em 20 (vinte) dias de prisão simples.

Inexistindo causas de aumento ou diminuição de pena, fica a ré definitivamente condenada à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples.

C) QUANTO A CONTINUIDADE DELITIVA

A considerar que foram praticados em continuidade delitiva, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal, aplico a pena de um dos crimes, com o aumento de um 1/6, pelo que fica a ré definitivamente condenada à pena 22 (vinte e dois) dias de prisão simples.

4) CONCURSO MATERIAL

Consta ainda, que os crimes cujas penas foram dosadas acima, foram praticados em concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal, o que prevê a somatória das penas aplicadas em cada caso, ensejando como pena definitiva de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, 1 (um) mês e 16 (dezesesseis) dias de

detenção, e 22 (vinte e dois) dias de prisão simples.

Fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 2º, "b" e "c" do Código Penal, tendo em vista a reincidência da acusada.

Entendo que a acusada não faz jus aos benefícios previstos no artigo 44 do Código Penal, uma vez que o crime foi cometido com violência à pessoa, o que inviabiliza a concessão de tal benesse legal. Conjugue-se a isso que o artigo 17 da Lei n. 11.340/06 veda, expressamente, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a aplicação de prestação pecuniária ou substituição de pena que implique pagamento isolado de multa.

Incabível também a suspensão condicional da pena, ante o não preenchimento dos requisitos do artigo 77, caput e inciso I, do Código Penal.

Concedo a ré o direito de recorrer em liberdade, por não vislumbrar motivos que justifiquem a segregação cautelar (prisão preventiva) ou estabelecimento de medida cautelar diversa de prisão.

Fixo o valor mínimo de indenização, na forma do art. 387, IV, do CPP, em favor de cada uma das vítimas, em R\$10.000,00, como fundamentado.

Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais. Eventual causa de isenção deverá ser avaliada pelo Juízo da Execução Penal.

Cientifiquem-se as vítimas.

Após o trânsito em julgado desta sentença, tomem-se as seguintes providências:

- a) Expeça-se Guia de Execução Penal de acordo com o disposto nos artigos 105 e 106 da Lei de Execuções Penais, remetendo uma cópia ao Juízo da Vara das Execuções Penais competente, outra ao diretor do estabelecimento prisional onde a ré deve cumprir a pena e outra ao Conselho Penitenciário.
- b) Em obediência ao § 2º do art. 71 do CE, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para cumprimento do art. 15, III, da Constituição Federal, com cópia desta sentença e com o registro de que a suspensão dos direitos políticos deve ser mantida enquanto não declarada a extinção da sanção penal.
- c) Comunique-se as ofendidas acerca do inteiro teor desta sentença (art. 201, § 2º, do CPP).
- d) Oportunamente, arquivem-se com as baixas e anotações de praxe.

P.I.C.

São Joaquim da Barra, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA